

1502119-20.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... local é conhecido como sendo local de tráfico de drogas. Jefferson segurava um estojo preto que continha quantia em dinheiro superior a R\$ 400,00, além de porções de maconha e cocaína. Ele confessou o tráfico e disse que recebia a quantia de R\$ 200,00 por dia. Em poder de Fernanda, foram encontradas duas porções de cocaína. Ela afirmou que acabara de comprar de Jefferson o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502119-20.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502119-20.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2264113/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 20513201 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

5074/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2264113 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5074/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON BASTOS OLIVEIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

JEFFERSON BASTOS OLIVEIRA DA SILVA e FERNANDA VALÉRIA ROSA, devidamente qualificados nos autos em fls. 07 e fls. 10, foram denunciados e estão sendo processados como incurso na conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº

11.343/2006, porque, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 18h30min, na Rua Adolfo Luiz, altura do nº 10, nesta cidade e Comarca, os denunciados traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 67 porções de cocaína e 52 porções de maconha.

Notificados (fls. 116 e fls. 120) os réus ofereceram defesa preliminar (fls. 125). A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e os réus foram citados. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação dos acusados Jefferson nos exatos termos da denúncia e a desclassificação da conduta de Fernanda para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06), Laudo de Constatação Provisória (fls. 21/24), Laudo de Objeto - poquete (fls. 152/155) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 156/158 e fls. 159/161).

KESSLER DE OLIVEIRA MEDEIROS realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram um homem e uma mulher em pé no terreno de passagem do oleoduto da Petrobrás. Desconfiaram e resolveram efetuar a abordagem. O local é conhecido como sendo local de tráfico de drogas. Jefferson segurava um estojo preto que continha quantia em dinheiro superior a R\$ 400,00, além de porções de maconha e cocaína. Ele confessou o tráfico e disse que recebia a quantia de R\$ 200,00 por dia. Em poder de Fernanda, foram encontradas duas porções de cocaína. Ela afirmou que acabara de comprar de Jefferson o entorpecente encontrado.

A testemunha EVERTON GUILHERMINO DE SOUZA, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogada, a ré FERNANDA VALÉRIA ROSA conta com 30 anos. Já foi presa pelo delito de tráfico de drogas. Foi ao local comprar dois papéletes. Pagou R\$ 10,00 cada um. Trabalha como costureira e nesse dia virou a noite para entregar o trabalho. Um dos "pós" já estava aberto. Conhecia Jefferson por ir sempre ao local para comprar entorpecente. Em outras oportunidades, pedia para outras pessoas comprarem as drogas.

Interrogado, o acusado JEFFERSON BASTOS DE OLIVEIRA DA SILVA confessou a traficância. Não vendeu entorpecentes para Fernanda. Já foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

A prova dos autos é suficiente e autorizadora de decreto condenatório.

Os policiais militares apresentaram relatos em uníssono e tais relatos foram corroborados pelo acusado Jefferson que confessou a traficância de forma a afastar quaisquer dúvidas acerca de sua autoria.

Da mesma forma, a ré Fernanda que afirmou ser usuária e estar no local para a aquisição de entorpecente, tal como afirmado em uníssono pelos milicianos devendo a imputação de tráfico de drogas a ela imputada ser desclassificada para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Perfeitamente elidida, portanto, a presunção de inocência existente em favor dos

acusados ante a comprovação indubitável de prática do delito de tráfico de drogas por parte do réu Jefferson e o crime de porte de entorpecente para consumo próprio praticado pela ré Fernanda.

Passo à dosagem e individualização das penas.

- Jefferson Bastos de Oliveira da Silva

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o acusado é portador de maus antecedentes, razão determinante para o aumento da pena base em 1/6, resultando em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Opero a compensação entre as circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. Não incidem causas de aumento de pena ou diminuição, de sorte que torno concreta a pena cominada.

Estabeleço o regime inicialmente fechado para cumprimento de pena ante a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

- Fernanda Valéria Rosa

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base. Considerando o tempo pelo qual a ré aguarda seu julgamento no cárcere, aplico-lhe a pena de advertência, a qual, com fundamento na detração penal, dou por cumprida neste ato.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, para AMBOS os sentenciados, vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO JEFFERSON BASTOS OLIVEIRA DA SILVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e FERNANDA VALÉRIA ROSA a ser advertida pela prática do delito descrito no artigo 28, do citado diploma legal.

Nego ao réu Jefferson o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de recolhimento provisória em seu favor.

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernanda Valéria Rosa ante integral cumprimento da pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva (réu Jefferson). Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA